

1502130-98.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Vargas, 274, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502130-98.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502130-98.2022.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3050387/2022 - NECRIM - DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

I - WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 331 do CP, porque teria, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, nesta cidade e Comarca, agindo com consciência e vontade desacatou os policiais penais Mauro de Oliveira Pavon e Cláudio Marcos Alves, no exercício das suas funções.

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 81, §3º da Lei nº 9.099/95.

II - FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifico que a preliminar arguida pela defesa não prospera.

O STJ, por meio de sua 5ª Turma, de fato julgou o REsp 1.640.084/SP no sentido de reconhecer o crime de desacato como incompatível com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, contudo, após essa decisão, a questão foi afetada à 3ª Turma no julgamento do HC 379.269 para que a questão fosse unificada pelo órgão que reúne as duas turmas com competência criminal no STJ.

Nessa ocasião, o STJ pacificou o entendimento de que o desacato continua sendo crime. Aliás, nesse sentido o escólio de Rogério Sanches Cunha:

A tipificação penal da ofensa contra o funcionário público no exercício de suas funções é uma proteção adicional que não impede a liberdade de expressão, desde que exercida sem exageros. E afastar a figura criminosa do desacato não traria mudança significativa nos limites do direito de expressão, pois o exagero poderia de qualquer forma ser punido como injúria majorada. Logo, o esforço para discernir a censura do insulto permaneceria. O importante não é afastar a priori a possibilidade de punição do desacato, mas, mantendo a proteção ao exercício da função pública, exercer o controle sobre eventuais abusos desse exercício. [...] Não bastasse, embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tenha se manifestado contrariamente à punição criminal do desacato, a Corte Interamericana tem admitido que se invoque o Direito Penal para punir excessos no exercício da liberdade de expressão.

Deste modo, continuando o desacato como crime, resta superada a preliminar arguida pela defesa.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls.3), pelas declarações das vítimas e pela prova testemunhal colhida tanto em solo policial quanto no judicial.

A vítima MAURO DE OLIVEIRA PAVON, policial penal, em solo policial asseverou que: exerce suas funções como policial penal na Penitenciária desta cidade, e na data dos fatos, sendo o dia 25/06, por volta das 18:20 horas, presenciou o sentenciado WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA, matrícula 969.772, momento em que o declarante e seu parceiro CLAUDIO MARCOS ALVES foram transferi-lo para o pavilhão disciplinar, o mesmo começou a proferir xingamentos e palavrões, tais como "FUNCIONARIO FILHO DA PUTA, DESGRAÇADO, SE ENTRAR NO PAVILHÃO VOCÊ VAI VER O QUE VAI TE ACONTECER, SE VOCÊ ENTRAR É HOMEM ENTRA AQUI", e também, ateou fogo nos colchões e usou cabos de vassouras como arma tipo lança para tentar ferir os funcionários. Informa também que se negou a adentrar na cela e se negou a sair do raio para ir até o pavilhão disciplinar (fls.5). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO ratificou versão prestada em solo policial.

A vítima CLAUDIO MARCOS ALVES, policial penal, exerce suas funções como policial penal na Penitenciária desta cidade, e na data dos fatos, sendo o dia 25/06, por volta das 18:20 horas, presenciou o sentenciado WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA, matrícula 969.772, momento em que o declarante e seu parceiro MAURO DE OLIVEIRA PAVON foram transferi-lo para o pavilhão disciplinar, o mesmo começou a proferir xingamentos e palavrões, tais como "FUNCIONARIO FILHO DA PUTA, DESGRAÇADO, SE ENTRAR NO PAVILHÃO VOCÊ VAI VER O QUE VAI TE ACONTECER, SE VOCÊ ENTRAR É HOMEM ENTRA AQUI", e também, ateou fogo nos colchões e usou cabos de vassouras como arma tipo lança para tentar ferir os funcionários. Informa que o sentenciado também que se negou a adentrar na cela e se negou a sair do raio para ir até o pavilhão disciplinar (fls.6). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO ratificou versão prestada em solo policial.

O réu WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA, interrogado em solo policial, esclareceu que: atualmente está preso na penitenciária de Lavínia I, na cidade de Lavínia, e à época dos fatos, sendo meados de 25/06 deste ano estava na penitenciária de Dracena. Informa que estava no pavilhão disciplinar, e quando o funcionário daquele presídio disse para sair, o declarante apenas saiu sem nada a dizer, respeitando a disciplina dos funcionários, e em nenhum momento proferiu qualquer tipo de xingamento ou qualquer outra palavra de baixo calão (fls.18). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO disse que se recusou a entrar na cela enquanto não pagassem o seu remédio controlado. Afirmou que falou mal sim, mas que não foi de baixo calão. O Conjunto probatório é seguro o suficiente para embasar o decreto condenatório. A ação penal é PROCEDENTE.

Ab initio, nota-se que não há dúvidas acerca da prática do crime pelo acusado. As declarações das vítimas foram uníssonas no sentido de que estavam colocando o réu na cela, quando este se recusou a entrar e começou a proferir palavras de baixo calão como "FUNCIONARIO FILHO DA PUTA, DESGRAÇADO, SE ENTRAR NO PAVILHÃO VOCÊ VAI VER O QUE VAI TE ACONTECER, SE VOCÊ ENTRAR É HOMEM ENTRA AQUI", contra as vítimas no exercício de sua função.

Acrescente-se que os policiais não possuíam inimizades prévias e nem motivos para mentir sobre tais fatos prestados, não havendo qualquer prova nos autos que evidencie o contrário. Outrossim, os depoimentos policiais, via de regra, servem como prova com o mesmo valor de qualquer outro meio de convicção. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

Ressalte-se que desacatar significa achincalhar, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor por meio de gestos, palavras ou escritos. No caso em questão, o réu, de forma indubitável, desacatou as vítimas por meio de palavras, as xingando de "FUNCIONARIO FILHO DA PUTA, DESGRAÇADO", a menosprezando durante o exercício de sua função e em razão dela.

Veja-se que a tese defensiva não prevalece, pois está devidamente configurado o crime de desacato, eis que o crime ocorre quando alguém ofende um funcionário público que está exercendo seu trabalho, sendo o ocorrido no presente caso em que o réu proferiu palavras de baixo calão aos funcionários que ali exerciam sua função de colocar o réu em sua cela.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, bem como inexistentes eventuais nulidades, evidenciou-se a prática pelo réu WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA de fato típico, antijurídico e culpável descrito no artigo 331 do CP.

Destarte, de rigor o decreto condenatório.

Passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do CP, verifico que o réu não possui antecedentes digno de nota, sendo assim não havendo circunstâncias judiciais a valorar, fixo a pena em seu mínimo legal de 06(seis) meses de detenção e 10 dias-multa.

Em segunda fase, observo estar presente a agravante da reincidência do artigo 61, inciso I do CP, eis que o réu é reincidente em crime doloso (cf. fls. 34/36 proc. Nº 1872-84.2015). Assim, agravo-lhe a pena em 1/6 e a fixo em 07(sete) meses de detenção e 11 dias-multa.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição a valorar, de modo que torno definitiva a pena no patamar acima mencionado.

Em razão da reincidência, tenho que o réu não faz jus à substituição da pena, visto que não preenchidos os pressupostos do artigo 44, III do CP.

Do mesmo modo, inviável o sursis em razão dos motivos supra apresentados, nos

termos do artigo 77 do CP.

Ante a quantidade de pena imposta, bem como a reincidência, na forma do artigo 33, § 2º, 'b', c.c. §3º do mesmo dispositivo do CP, fixo o regime INICIAL SEMIABERTO para cumprimento de pena.

III - Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar WESLEY WILLIAM DE OLIVEIRA como incurso no artigo 331 do CP, à pena de 7 (sete) meses de detenção e 11 dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

Em razão da reincidência, tenho que o réu não faz jus à substituição da pena, visto que não preenchidos os pressupostos do artigo 44, III do CP.

Do mesmo modo, inviável o sursis em razão dos motivos supra apresentados, nos termos do artigo 77 do CP.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenta de custas, uma vez que patrocinado por defensor dativo, bem como diante da inexistência de elementos, nos autos, que indiquem a capacidade de suportar seu pagamento.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- 1) oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do acusado, com a sua devida qualificação, acompanhada de cópia da presente decisão, para fins do disposto no artigo 15, inciso III da CR/88;
 - 2) efetue-se o recolhimento do valor referente à pena de multa, conforme o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal e artigo 50 do Código Penal;
- Publique-se e intimem-se, dispensado o registro (art. 72, §6º, das NSCGJ).

Dracena, 02 de dezembro de 2022.

MARCUS FRAZÃO FROTA

Juiz de Direito Titular.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA